

1500346-23.2021.8.26.0459

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... deste réu de financiador da atividade do tráfico. Alegou que as conversas extraídas do aparelho celular de Daniel de Almeida Ferro comprovam a estrutura criminosa para atuar em áreas diversas (tráfico de drogas e crimes patrimoniais), protraindo-se no tempo, com evidências de que a residência e o barracão de Salviano eram, muitos dias antes da prisão, local em que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

1ª Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500346-23.2021.8.26.0459 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-23.2021.8.26.0459

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190512/2021 - DEL.INV.GER.

SERTÃOZINHO, 19044828 - DEL.INV.GER. SERTÃOZINHO, 114/21/902 - DEL.INV.GER.

SERTÃOZINHO, 2190512 - DEL.INV.GER. SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE ALMEIDA FERRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia (fls. 677-692) em face dos três acusados, com qualificação completa nos autos, por incursão nos supostos delitos previstos nos seguintes dispositivos:

(i) Daniel de Almeida Ferro: (i.1) uma vez no artigo 35 combinado com artigo 40, VII, da Lei n. 11.343/06 (item 1 da denúncia); (i.2) uma vez no artigo 288, parágrafo único, primeira parte (associação criminosa armada) do Código Penal (item 1 da denúncia); (i.3) cinco vezes no artigo 180, caput, do Código Penal (item 2 da denúncia); (i.4) uma vez no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, VII da Lei

n. 11.343/06 (item 3 da denúncia); (i.5) uma vez no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, §1º, III da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03 (item 4 da denúncia); (i.6) duas vezes no artigo 297 combinado com artigo 29 do Código Penal (item 5 da denúncia), todos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal;

(ii) Paulo Ricardo de Souza Silva: (ii.1) uma vez no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 (item 1 da denúncia); (ii.2) uma vez no artigo 288, parágrafo único, primeira parte (associação criminosa armada) do Código Penal (item 1 da denúncia); (ii.3) cinco vezes no artigo 180, caput, do Código Penal (item 2 da denúncia); (ii.4) uma vez no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (item 3 da denúncia); (ii.5) uma vez no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, §1º, III da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03 (item 4 da denúncia), todos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal;

(iii) Salviano da Silva: (iii.1) uma vez no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 (item 1 da denúncia); (iii.2) uma vez no artigo 288, parágrafo único, primeira parte (associação criminosa armada) do Código Penal (item 1 da denúncia); (iii.3) cinco vezes no artigo 180, caput, do Código Penal (item 2 da denúncia); (iii.4) uma vez no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (item 3 da denúncia); (iii.5) uma vez no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, §1º, III da Lei n. 10.826/03, uma vez no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03 (item 4 da denúncia), todos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta na peça acusatória que Paulo Ricardo de Souza Silva seria foragido da Justiça em razão de mandado de prisão preventiva expedido em autos distintos e estaria escondido em assentamento existente no distrito de Ibitiúva. Segundo a denúncia, houve operação policial com apoio de diversos Policiais Civis no dia 14.07.2021, com início por volta de 6h30, na residência de Maria Benedita Pereira que teria negado que outras pessoas morassem no local ou que tivessem deixado objetos na residência. A moradora teria autorizado o ingresso e teriam sido localizados, em diversos cômodos, uma série de explosivos e uma arma de fogo de uso restrito.

Após afirmar que os objetos seriam de propriedade de um rapaz que estaria morando com seu genro Salviano da Silva, Maria Benedita Pereira teria acompanhado os policiais até a residência deste, aproximadamente quinhentos metros da casa dela. Em frente à residência de Salviano da Silva, os policiais teriam localizado veículo Jeep/Renegade 2015, placa LTG8B57 (placa original PIG4389), que seria produto de crime antecedente, e que, em seu interior, estava Daniel de Almeida Ferro, que também seria procurado pela Justiça, em decorrência de evasão de cumprimento de pena em regime semiaberto. No interior do veículo, teriam sido encontradas pistola Glock 9mm, munições deste calibre, dois grandes invólucros plásticos contendo cocaína e dois documentos falsos com a fotografia de Daniel de Almeida Ferro e dados de outra pessoa.

Houve o ingresso na residência em que estava Salviano da Silva, na qual houve a apreensão de revólver calibre 38 com numeração raspada devidamente municiado e com munições ao lado, dois fuzis airsoft, colete balístico, balaclavas, jaquetas com capuz (instrumentos que seriam comumente utilizados para prática de roubos). No mesmo local, teriam sido encontrados garrucha calibre 27 devidamente municiada e o acusado Paulo Ricardo de Souza Silva, o qual teria admitido aos policiais a coautoria do crime patrimonial que teria ocorrido na praça do pedágio de Pitangueiras/SP em 14.06.2021 (um mês antes da prisão em flagrante neste processo). Ao retornarem ao lote em que reside Maria Benedita Pereira, no qual funciona uma carvoaria, os policiais teriam encontrado, no interior de um barracão, outros dois veículos (VW/Polô, branco, que ostentava placas GIF0D68 e GM/Astra, prata, que ostentava placas GTY0546), os quais, assim como o Jeep Renegade, eram produtos de crimes antecedentes. No interior desses veículos, teriam sido encontrados 492

tijolos de maconha, bem como armas (três espingardas calibre 12, sendo duas produtos de crime), colete balístico (também produto de crime antecedente), roupas, uma garrafa plástica contendo fragmentos metálicos conhecidos como “miguelitos” (que seriam comumente utilizados para perfuração de pneus).

No item 1 da denúncia – associação para o tráfico e associação criminosa armada (fls. 680-682), o Ministério Público alegou que, no período de maio de 2021 até 14.07.2021 (data da prisão em flagrante), o acusado Daniel de Almeida Ferro (também na condição de financiador e com a função de custeio da atividade) e os acusados Paulo Ricardo de Souza Silva e Salviano da Silva teriam se associado para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes. Estes mesmos denunciados, no período de maio de 2021 até 14.07.2021 (data da prisão em flagrante), teriam se associado, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio. Conforme a acusação, os acusados Daniel de Almeida Ferro e Paulo Ricardo de Souza Silva teriam prévio envolvimento com prática de crimes e teriam se associado entre si e com Salviano da Silva, que reside em propriedade rural “Assentamento Ouro Verde” em Ibitiúva.

Sustentou que todos eram responsáveis pela guarda, acondicionamento e ocultação de heterodoxa quantidade de entorpecentes (492 tijolos de maconha com massa líquida de 430 kg e 2 invólucros grandes contendo cocaína em pó com massa líquida de 1,95364 kg). Afirmou que a aquisição de drogas para posterior revenda era financiada e custeada por Daniel de Almeida Ferro que exercia a função de liderança e que Paulo Ricardo de Souza Silva e Salviano da Silva teriam ajudado na consecução das finalidades ilícitas e na parte operacional, como, por exemplo, acondicionamento e ocultação das drogas, das armas e dos objetos receptados que serviam ao grupo. Alegou que a associação criminosa era voltada à prática de crimes patrimoniais, inclusive com utilização de armas de fogo, e que possuía verdadeiro arsenal, composto por armas de fogo variadas, munições, explosivos, além de instrumentos que seriam comumente utilizados para a prática de crimes patrimoniais de grande magnitude (três coletes balísticos de nível de proteção II e IIA, balaclavas, colete tático, “miguelitos”, jaquetas com gorro), de dois fuzis “airsoft” e de ao menos três veículos que seriam de origem criminosa (GM/Astra, Jeep Renegade e VW Polo).

Segundo a acusação, a quantidade de drogas, o arsenal encontrado e os três veículos à disposição do grupo demonstrariam a estabilidade e permanência da associação, que se protrairia no tempo não só quanto à prática do tráfico de drogas, mas também quanto ao cometimento de delitos patrimoniais.

No item 2 da denúncia – receptações (fls. 682-684), o Ministério Público alegou que os acusados contavam com uma série de instrumentos provenientes de crimes antecedentes.

Sustentou que os três acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, teriam recebido e ocultado, de forma permanente, até 14.07.2021, em proveito comum e sabendo que se tratava de produto de crimes: (i) automóvel GM/Astra, que ostentava placa GTY0546, cuja placa original era EIZ8C09, de propriedade de M. A. P. da S., produto de roubo ocorrido em 22.04.2021 em Barrinha/SP, boletim de ocorrência de fls. 97-98; (ii) automóvel Jeep/Renegade, que ostentava placa LTG8B57, cuja placa original era PIG4389, de propriedade de C. R. R., produto de furto em 04.06.2021 em Ribeirão Preto/SP, boletim de ocorrência de fls. 102-103; (iii) espingarda marca CBC, modelo 586, número de série 92728, calibre 12, de propriedade de R. A. F. B., produto de roubo ocorrido em 25.06.2014, na zona rural de Santa Ernestina/SP, boletim de ocorrência de fls. 251-253; (iv) espingarda marca CBC, modelo 586.2, número de série “API4213294”, calibre 12GA, de propriedade de F. H. M., produto de roubo em 13.02.2019, na zona rural de Matão/SP, boletim de ocorrência de fls. 257-259; (v) colete balístico marca Blintec, nível II, número de série 731213345, de propriedade da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto/SP, produto de furto ocorrido em 28.03.2020 em Ribeirão Preto/SP, boletim de ocorrência de fls. 147-148.

Quanto ao veículo VW/Polo, o Ministério Público pleiteou a cisão do feito e remessa

à Comarca de Ribeirão Preto/SP, em razão da regra prevista no artigo 78, II, a, do Código de Processo Penal (fl. 683).

Consoante a acusação, com o intuito de construir estrutura material para consecução de atividades da associação criminosa, os acusados teriam recebido os referidos objetos cientes de que seriam produtos de crimes antecedentes e teriam passado a ocultá-los na propriedade rural de Salviano da Silva, com conhecimento e adesão deste. Os objetos teriam sido localizados e apreendidos por ocasião da operação policial realizada em 14.07.2021.

Sustentou que, além de entorpecentes encontrados nos três automóveis, no interior dos veículos GM/Astra e VW/Polo também teriam sido encontrados “miguelitos” que estavam em uma garrafa Pet, uma capa tática e algumas roupas femininas.

Alegou que, quanto aos automóveis GM/Astra e Jeep/Renegade, a ausência de documentos, titularidade em nome de terceiros sem relação com os acusados, o fato de ostentarem placas diversas das originais e a ausência de demonstração de aquisição lícita demonstrariam a ciência de que os bens seriam produtos de crimes antecedentes. Quanto às armas, a ciência da origem criminosa estaria demonstrada pelo fato de que estavam registradas em nome de terceiros sem relação com os acusados e sem qualquer documentação que justificasse posse, porte ou manuseio deste tipo de produto controlado. Quanto ao colete balístico, a ciência de que se trataria de produto de crime derivaria do fato de que se encontraria nele estampada a ficha de identificação, com a informação de que era de propriedade de Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto (fl. 85).

No item 3 da denúncia – tráfico de drogas (fls. 684-686), o Ministério Público alegou que, no dia 14.07.2021, por volta de 6h30, na propriedade rural “Assentamento Ouro Verde”, 32, distrito de Ibitiúva, Pitangueiras/SP, o acusado Daniel de Almeida Ferro (também na condição de financiador e com função de custeio da atividade, artigo 40, VII, da Lei n. 11.343/06) e os acusados Paulo Ricardo de Souza Silva e Salviano da Silva teriam mantido em depósito e guardado para fins de tráfico 492 tijolos de maconha com massa líquida de 430 kg e 2 invólucros grandes contendo cocaína em pó com massa líquida de 1,95364 kg, tratando-se de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a acusação, com o intuito de fornecer entorpecentes para a região de Pitangueiras, utilizando os veículos já descritos, os acusados teriam mantido em depósito a referida expressiva quantidade de drogas, que estavam depositadas no interior do barracão, anexo à carvoaria de Salviano da Silva, tendo sido adquiridas por Daniel de Almeida Ferro, para lá transportadas e, na sequência, divididas entre os veículos GM/Astra e VW/Polo escondidos por Paulo Ricardo de Souza Silva.

O Ministério Público sustentou que a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a divisão de tarefas entre os acusados evidenciaria que as drogas seriam destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

No item 4 da denúncia – crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (fls. 686-690), o Ministério Público alegou que no dia 14.07.2021, por volta de 6h30, na propriedade rural “Assentamento Ouro Verde”, 32, distrito de Ibitiúva, Pitangueiras/SP, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam possuído no interior das residências e em dependências destas, as seguintes armas de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar: (i) espingarda marca CBC, modelo 586.2, número de série “API4213294”, calibre 12GA (laudo pericial às fls. 477-480); (ii) garrucha sem marca aparente, número de série 76982, calibre 28 (laudo pericial às fls. 494-498); (iii) espingarda marca CBC, modelo 586, número de série 92728, calibre 12 (laudo pericial às fls. 550-551); (iv) pistola marca Glock, modelo 617, calibre 9mm, número de série YCH198 (laudo pericial às fls. 547-549); (v) munições, sendo 28 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC 9mm, 4 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC 38 SPL NTDA, 1 cartucho íntegro de marca e calibre CBC 38 SPL, 1 cartucho íntegro de ponta plana marca e calibre FC 38 Super + P, 1 cartucho íntegro de marca e calibre CBC 28, 5 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC – 36 Cruzeiro, 1 cartucho íntegro de marca e calibre CBC 36, 8 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC 12

(laudo pericial às fls. 507-510).

Em mesmas circunstâncias de tempo e de local, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam possuído e ocultado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a seguinte arma de fogo de uso restrito: 1 rifle da marca Oviedo, modelo M1916, número de série 42867, calibre 7x57 mm (laudo pericial às fls. 560-562).

Em mesmas circunstâncias de tempo e de local, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam possuído, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, os seguintes artefatos: (i) artefato explosivo improvisado, envolto em fita adesiva cor cinza, contendo em seu interior emulsão explosiva pesando 2.900g; (ii) artefato explosivo improvisado acondicionado em embalagem plástica transparente de cor verde, contendo em seu interior emulsão explosiva pesando 300g; (iii) artefato explosivo improvisado "Melaton", construído com um tubo metálico no formato retangular, medindo 390 mm de comprimento, 50 mm de largura e 30 mm de espessura, contendo em seu interior carga explosiva a base de pólvora, com extremidades vedadas com massa epóxi ("Durepox"), sendo fixado em uma das extremidades um segmento de estopim pirotécnico de cor verde, medindo trinta milímetros de comprimento; (iv) dois cartuchos de emulsão explosiva medindo entre 330 mm e 640 mm de comprimento e 45 mm de diâmetro cada; (v) quatro detonadores/espoletas padrão conectados em segmentos de estopim e segurança medindo aproximadamente 70 mm cada; (vi) um segmento de estopim de segurança de cor branca, medindo 980 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro (laudo pericial constante no relatório de ocorrência com bomba n. 91/21, fls. 563-573).

Em mesmas circunstâncias de tempo e de local, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam possuído, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as seguintes armas de fogo com numeração suprimida: (i) um revólver marca Taurus, com número de série suprimido por raspagem, calibre nominal 38 SPL, com seis câmaras (laudo pericial às fls. 669-671); (ii) uma espingarda marca Boito, calibre nominal 12, modelo Pump, com numeração de série parcialmente suprimida e capacidade para 7+1 cartuchos (laudo pericial às fls. 515-520).

Segundo a denúncia, os acusados dispunham de verdadeiro arsenal para consecução de finalidades ilícitas, sendo que todos residiam e transitavam nas propriedades rurais existentes no local, com livre acesso às residências de Salviano da Silva e Maria Benedita, especialmente, ao barracão adjacente à carvoaria. Conforme o Ministério Público, todos os acusados tinham acesso a todas as armas e munições e delas dispunham com poder de decisão sobre os locais que deveriam ser mantidas guardadas.

A acusação detalhou à fl. 689-690 o local em que as armas, munições e artefatos foram encontrados, a saber: (i) inicialmente, na residência de Maria Benedita, estavam os artefatos explosivos e, em um guarda-roupa existente em um quarto, o rifle de uso restrito calibre 7x57 mm; (ii) em frente à residência de Salviano da Silva, foi realizada a abordagem de Daniel de Almeida Ferro, que estava no interior do veículo Jeep/Renegade, em que foi localizada a pistola Glock 9mm, bem como 28 munições do mesmo calibre; (iii) no interior da residência de Salviano da Silva, onde também estava Paulo Ricardo de Souza Silva, foram encontrados o revólver calibre 38 com numeração suprimida e munições do mesmo calibre, além da garrucha calibre 28 e uma munição do mesmo calibre; (iv) no galpão existente nas imediações da residência de Maria Benedita, sogra de Salviano da Silva, no interior dos veículos que se encontravam escondidos no local (VW/Polo e GM/Astra), foram encontradas 3 espingardas calibre 12, 8 munições calibre 12, 6 munições calibre 36.

No item 5 da denúncia - falsidade material de documentos públicos (fl. 690), o Ministério Público alegou que, em data incerta, mas entre o dia 22.01.2019 (data do abandono do cumprimento de pena pelo acusado Daniel de Almeida Ferro, fl. 117) e o dia 14.07.2021, em local incerto, terceira pessoa não identificada, a mando de Daniel de Almeida Ferro, teria falsificado dois documentos públicos, consistentes em uma carteira nacional de habilitação e uma carteira de identidade, com fotografias deste acusado e os dados pessoais de terceiro (P. E. P. S., laudo de

fls. 587-583).

Conforme a acusação, o réu Daniel de Almeida Ferro cumpria pena em regime semiaberto, teria sido beneficiado com saída temporária e teria se evadido, abandonando o cumprimento da pena, sendo que viveria, desde então, na condição de foragido. Para se manter nesta condição, o acusado teria ordenado a terceira pessoa que falsificasse, em seu benefício, os referidos documentos. No dia da prisão em flagrante, os documentos teriam sido encontrados no interior do automóvel em que o acusado se encontrava e o exame pericial teria constatado a falsidade de ambos. O Ministério Público pleiteou, na denúncia (fl. 692), com exceção das armas de fogo/munições que tenham proprietários legítimos e registros regulares, a aplicação do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento.

Os três acusados e a averiguada Maria Benedita Pereira foram presos em flagrante em 14.07.2021. Decisão (fls. 197-206) que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos três acusados e que concedeu a liberdade provisória a Maria Benedita Pereira. A mesma decisão de fl. 205 determinou a destruição das drogas apreendidas nos autos, guardando-se amostra necessária à realização de laudo definitivo/contraprova e deferiu o acesso das Autoridades Policiais aos aparelhos celulares apreendidos nos autos. Alvará de soltura de Maria Benedita Pereira cumprido às fls. 244-246.

Decisão (fls. 353-354) que, após intimação das partes para manifestação, deferiu o pedido da Autoridade Policial à fl. 339, quanto à autorização para promoção das medidas necessárias à detonação e à perícia de todos os materiais explosivos apreendidos nos autos.

Manifestação do Ministério Público às fls. 672-676, quanto ao veículo VW/Polo que seria produto de suposto roubo em que a vítima teria supostamente reconhecido o acusado Paulo Ricardo de Souza Silva em sede policial (fl. 672-673, 177 e 178), a cisão e remessa de cópias à Comarca de Ribeirão Preto/SP. Quanto aos outros dois coletes balísticos apreendidos que não correspondem a proteções balísticas contra munições de uso restrito, requereu o arquivamento parcial do feito (fls. 673-674). Requereu o arquivamento do feito quanto a Maria Benedita Pereira. Sustentou que os veículos apreendidos tiveram seus proprietários identificados, que o veículo GM/Astra já foi restituído (auto de entrega de fls. 272-273) e requereu, quanto aos demais, que se aguarde eventual pedido de restituição pelo proprietário e/ou legitimado.

Decisão (fls. 693-695), de 30.08.2021, que (i) recebeu a denúncia contra os acusados Daniel de Almeida Ferro, Paulo Ricardo de Souza Silva e Salviano da Silva; (ii) determinou o arquivamento parcial do feito quanto aos dois coletes balísticos apreendidos que não correspondem a proteções balísticas contra munições de uso restrito; (iii) deferiu o pedido do Ministério Público e determinou a cisão parcial dos autos apenas no que concerne à apuração relativa aos supostos delitos de roubo e receptação relacionados ao veículo VW/Polo, com a remessa dos autos resultantes da cisão à Comarca de Ribeirão Preto/SP; (iv) determinou o arquivamento do feito quanto à averiguada Maria Benedita Pereira e, por conseguinte, revogou a medida cautelar diversa da prisão fixada na decisão de fls. 197-206 com relação a esta averiguada.

Os acusados foram citados às fls. 799-800.

O acusado Salviano da Silva apresentou resposta à acusação às fls. 775-776 alegando, em síntese, que é inocente.

O acusado Daniel de Almeida Ferro apresentou resposta à acusação às fls. 813-816 alegando, em síntese, que o acusado estava na posse do veículo Renegade, o que resultaria na suposta prática de receptação por uma vez e não por cinco vezes, tal como consta na denúncia. Sustentou que o acusado Paulo teria confessado a propriedade sobre armas e veículo Astra e o acusado Salviano teria informado que as armas encontradas na casa de sua sogra eram de Paulo. Afirmou que o réu confessou que lhe pertencia apenas a arma Glock 9 mm e que as demais armas de uso restrito, uso permitido e artefatos eram de propriedade do acusado Paulo.

O acusado Paulo Ricardo de Souza Silva apresentou resposta à acusação às fls. 817-818, sustentando que o acusado é inocente e que o delito constante na denúncia

teria ocorrido de forma diversa.

Decisão de saneamento do processo às fls. 825-828 e 868-870 com designação de audiência de instrução e julgamento, ocorrida às fls. 950-954, em que houve oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados. À fl. 952, houve concessão de prazo para juntada de laudo pericial referente ao celular apreendido nos autos. Em mesma decisão, houve indeferimento do pedido de revogação da prisão apresentado pela Defesa de Salviano da Silva.

Laudo pericial às fls. 966-1.027. Manifestação do Ministério Público às fls. 1.032-1.033, ofício da operadora de telefonia à fl. 1.034. Decisão (fls. 1.036-1.037), de 07.01.2022, que declarou encerrada a instrução processual e manteve a prisão preventiva dos acusados Daniel de Almeida Ferro, Paulo Ricardo de Souza Silva e Salviano da Silva.

Em alegações finais (fls. 1.047-1.085), o Ministério Público requereu a integral procedência da pretensão punitiva em relação a cada uma das imputações constantes na denúncia e a cada um dos acusados. Sustentou que há provas de dois tipos a evidenciar que a atividade vinha se desenvolvendo há algum tempo e que ela iria continuar a ser desenvolvida de forma indefinida: (i) relatório de investigação, elaborado a partir de extração de dados de celular, autorizada judicialmente, que transcreveu uma série de conversas travadas por Daniel de Almeida Ferro e outros interlocutores, inclusive Salviano da Silva, em que se evidenciaria o envolvimento com atividades criminosas de natureza variada, não se limitando ao tráfico de entorpecentes (conversas mencionadas à fl. 1.060, 1.061, 1.062, 1.063, 1.064, 1.066, 1.067); (ii) conversas em que o acusado Daniel de Almeida Ferro faz referência a um “depósito de armas e munições” como sendo um local a “80km daí (...) um pouquinho para a frente de Pitangueiras”. Conforme o Ministério Público, a casa de Salviano da Silva seria o mesmo local indicado no documento de fl. 279 e indicado por Daniel de Almeida Ferro a sua companheira como sendo o local em que ela deveria buscar maconha e encontrar nos fornos que faz carvão em Ibitiúva (fl. 1.010). Sustentou que, nas referidas conversas, o acusado Daniel de Almeida Ferro faz referência à guarda de armas e munições por terceiros no barracão e residência de Salviano da Silva e que, em conversa de 08.07.2021, fez referência a um tal “mano que tá guardando” (sic), ou seja, uma semana antes da prisão em flagrante, o que evidenciaria que as armas já estariam em poder de Salviano da Silva e Paulo Ricardo de Souza Silva. Afirmou que, em conversa de 10.07.2021, o acusado Daniel de Almeida Ferro fala com terceiro sobre preço da droga, afirmando que a “a da fita azul é boa, vale uns 1000 a 1100” e que os tijolos de maconha apreendidos no barracão de Salviano da Silva, que foram levados por Daniel de Almeida Ferro e divididos por Paulo Ricardo de Souza Silva eram embalados em fita azul (fl. 1.065). Alegou que as mensagens contidas no “chat 60” infirmariam o conteúdo da autodefesa apresentada por Salviano da Silva em seu interrogatório. Afirmou que, embora Salviano da Silva tenha alegado que teria apenas alugado barracão para Daniel e oferecido trabalho a Paulo, o réu Salviano da Silva teria conhecimento de tudo e ajudaria no escoamento e na distribuição da droga. De acordo com a acusação, por meio da linha telefônica (16) 98826-5955, registrada em nome de Salviano da Silva (fls. 1.034-1.035), o acusado recebeu de Daniel o telefone de contato de uma pessoa. No dia 06.07.2021, perguntou a Daniel se é suficiente ou se seria necessário carregar mais. No dia 12.07.2021, encaminhou a Daniel um áudio de outro indivíduo, que perguntou o preço e foi respondido por Daniel que o valor é R\$1.200,00. O réu Salviano da Silva teria dito a Daniel que fez a entrega e que estaria “conversando com o cara”, encaminhando, na sequência, outra mensagem de áudio de indivíduo não identificado, em que este afirmaria que “fumou o negócio é bom” e que estaria esperando o chefe para poder comprar. Daniel teria então dito a Salviano da Silva que deveriam aguardar a decisão do interlocutor sobre o interesse ou não na compra. Segundo o Ministério Público, seria nítida a atuação de Salviano da Silva na estrutura da associação criminosa, não só cedendo espaço para a guarda de objetos ilícitos, mas também contribuindo para escoamento e venda de drogas (fls. 1.065-1.066 e fls. 1.072). Alegou que, em conversa de 12.07.2021, Daniel de Almeida Ferro teria encaminhado novamente sua localização, correspondente à

residência de Salviano, e teria feito a Letícia a orientação sobre a necessidade de controle da contabilidade, eis que o dinheiro era enviado à conta bancária desta pessoa, o que evidenciaria a condição deste réu de financiador da atividade do tráfico. Alegou que as conversas extraídas do aparelho celular de Daniel de Almeida Ferro comprovam a estrutura criminoso para atuar em áreas diversas (tráfico de drogas e crimes patrimoniais), protraindo-se no tempo, com evidências de que a residência e o barracão de Salviano eram, muitos dias antes da prisão, local em que se encontrava Daniel e Paulo Ricardo. Sustentou que a quantidade de drogas e de armas demonstraria que a finalidade do grupo não era a prática efêmera de um ou alguns delitos, mas sim organização de associação com estabilidade e permanência. Alegou que houve ajuste entre tais indivíduos, com elaboração de estrutura em ponto estratégico e com plena ciência do proprietário/possuidor Salviano da Silva. Sustentou que embora a liderança tenha sido exercida por Daniel de Almeida Ferro, o acusado Salviano da Silva teria intermediado venda de droga que se encontrava em sua propriedade e o acusado Paulo Ricardo de Souza Silva teria cuidado de aspectos relacionados à guarda do arsenal do grupo e do acondicionamento dos tablets de maconha no interior do veículo GM/Astra que também estava escondido no barracão. Sustentou, quanto aos delitos de receptação, a prova dos delitos antecedentes (fls. 1.069-1.070) e a certeza dos réus sobre as origens criminosas dos objetos. Requereu que as receptações sejam consideradas, para fins de dosimetria da pena, de forma individual, com acumulação material de penas em decorrência de desígnios autônomos, afastando-se a continuidade delitiva. Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, sustentou que Daniel de Almeida Ferro confessou a prática e que a versão apresentada por Salviano da Silva, de que o réu Daniel teria alugado o barracão sem o seu conhecimento sobre o conteúdo dos objetos que lá foram depositados, seria inverossímil. Sustentou que Daniel de Almeida Ferro afirmou que não colocou as drogas no veículo GM/Astra, mas que deixou a chave com Paulo Ricardo de Souza Silva e que este teria confessado, em sede extrajudicial, que teria visto as drogas no chão do galpão e colocado no veículo. Quanto aos crimes do Estatuto do Desarmamento (tabela à fl. 1.074-1.075), sustentou que as armas estavam acondicionadas em locais acessíveis a todos eles, sendo que todos eles as possuíam. Sustentou que as armas estavam espalhadas nas residências de Salviano da Silva e de Maria Benedita, no barracão e no interior dos veículos, aos quais tinham acesso não só o proprietário do imóvel, mas também Paulo Ricardo de Souza Silva e Daniel de Almeida Ferro. Alegou que Paulo Ricardo de Souza Silva confessou a prática dos crimes do Estatuto do Desarmamento, embora tenha afastado a autoria dos corréus. Sustentou que deve ser reconhecido o concurso de crimes entre cada uma das imputações, afastando-se a tese de crime único. Requereu que cada delito seja isoladamente considerando para fins de dosimetria, valorando-se a quantidade de armas de cada um dos grupos como circunstância judicial desfavorável. Quanto à falsidade material de documentos públicos, sustentou que houve confissão de Daniel de Almeida Ferro. Alegou que o réu não é acusado de fazer uso de documento falso, mas de ter agido como mandante, para que terceiro confeccionasse os documentos, o que corresponderia à extensão subjetiva constante no artigo 29 do Código Penal. Quanto à dosimetria, requereu que seja reconhecida a primariedade de Salviano da Silva e Paulo Ricardo de Souza Silva, além de maus antecedentes e de dupla reincidência de Daniel de Almeida Ferro. Pleiteou a fixação de regime inicial fechado a todos os acusados, afastamento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu a manutenção das prisões preventivas em decorrência do risco à ordem pública. Em razão da manifestação da Autoridade Policial à fl. 1.042, não se opôs à restituição das armas de fogo aos legítimos proprietários mediante a apresentação da competente documentação e pleiteou, quanto às demais armas, a aplicação do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento.

Em alegações finais (fls. 1.089-1.109), a Defesa de Daniel de Almeida Ferro afirmou que o acusado confessou espontaneamente que os entorpecentes, a arma Glock e o veículo Renegade lhe pertenciam. Sustentou inoccorrência dos crimes de associação para o tráfico e de associação criminoso armada, uma vez que, apesar das mensagens de celular, não haveria requisitos de estabilidade e de permanência para a

configuração dos delitos. Alegou que não teve contato com o acusado Paulo e que o acusado Salviano não sabia dos entorpecentes. Sustentou que Paulo já se encontrava no sítio trabalhando na produção de carvão e o contato com Salviano ocorreu em Ribeirão Preto dias antes da chegada de Daniel ao sítio. Alegou que se trata de mero encontro, porque o acusado, após três dias de permanência na propriedade rural, teria sido preso na madrugada do dia 14.07.2021, em operação na qual Paulo era o alvo. Sustentou que não atuava na condição de financiador e que praticava o tráfico simples, conforme foi confessado. Quanto aos delitos de receptação, alegou que o veículo GM/Astra estava sob responsabilidade de Paulo, que também teria assumido para si a responsabilidade da guarda das armas. Sustentou que incorreu em delito de receptação por apenas uma vez e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva. Requereu o reconhecimento da confissão no que concerne ao delito de tráfico de entorpecentes e o afastamento da causa de aumento, uma vez que não custeava o tráfico. Sustentou aplicação por apenas uma vez do delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Subsidiariamente, alegou a ocorrência de crime único. Alegou que, embora tenha confessado a compra de documentos falsos de desconhecido, não os teria apresentado aos policiais e teria apenas portado. Requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 307 do Código Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva quanto a ambos os documentos. Requereu o cômputo da pena já cumprida desde a data da prisão para fins de detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

Em alegações finais (fls. 1.111-1126), a Defesa de Salviano da Silva afirmou que o acusado Daniel narrou que ligou a Salviano perguntando se ele sabia de barracão para locação, uma vez que precisava guardar carros financiados que estavam com mandado de busca e apreensão. Dias depois, teria recebido ligação de Salviano dizendo que poderia alugar galpão no distrito de Ibitiúva no valor mensal de R\$500,00. Sustentou que Daniel alegou ser responsável pelos veículos VW/Polo e Jeep/Renegade e que Paulo era proprietário do veículo GM/Astra. Alegou que Paulo narrou que estava dois meses morando no sítio ajudando Salviano na carvoaria e que teriam assumido a propriedade do veículo GM/Astra e das armas e explosivos que se encontravam na residência de Maria. Sustentou que Paulo declarou que Salviano e Maria não sabiam de nada e que Daniel tinha alugado o galpão de Salviano. Afirmou que os acusados assumiram a propriedade de drogas e de armas encontradas e que confirmaram que Salviano não sabia e não tinha participação na empreitada criminoso. Quanto aos crimes de associação, alegou que não houve investigações anteriores à data da prisão, uma vez que se desconhecia existência de drogas e armas no local, bem como associação dos agentes. Alegou que a participação de Salviano somente foi cogitada por ser proprietário do local em que os objetos foram encontrados. Sustentou que não há provas ou indícios de uso de arma de fogo pelo grupo e ausência de prova do elemento associativo. Requereu absolvição quanto aos delitos de associação. Quanto ao tráfico de drogas, sustentou ausência de prova de autoria delitiva. Alegou ausência de provas a afastar dúvida razoável quanto à conduta de Salviano. Quanto aos delitos de receptação, sustentou ausência de elemento subjetivo do tipo penal e fragilidade probatória no tocante à ciência da origem ilícita do bem pelo acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para receptação culposa. Quanto aos delitos de posse de arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, sustentou ausência de provas de autoria delitiva e ausência de laudo pericial atestando a eficiência da arma. Quanto à dosimetria, pleiteou a fixação no mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em alegações finais (fls. 1.127-1.129), a Defesa de Paulo Ricardo de Souza Silva afirmou ausência de provas sobre tráfico, associação ao tráfico e associação criminoso. Afirmou que as testemunhas confirmaram que não havia investigação preliminar para apuração da ocorrência de prática delitiva que caracterizasse a associação criminoso. Alegou que não existe apenas um "Paulo" ou "Paulim" naquela região rural. Requereu a absolvição do acusado.

Representação da Autoridade Policial para autorização do compartilhamento de dados com outras delegacias (fl. 1.028) e para destruição dos objetos apreendidos, com exceção das espingardas API4213294 e 92728, cujos proprietários teriam manifestado interesse em restituição e estariam legalizadas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes, considerando o regular encerramento da instrução processual, passo ao exame de mérito.

1. Materialidade

A materialidade de todos os delitos constantes na exordial acusatória encontra-se comprovada nos autos, não só pelos documentos que instruíram o auto de prisão em flagrante (fls. 1-112), mas também por conta das provas apresentadas em Juízo, dos relatos testemunhais, da confissão parcial dos acusados Daniel e Paulo e dos seguintes documentos.

Auto de exibição e apreensão (fls. 54-59), em que constam todos os objetos apreendidos por ocasião da prisão em flagrante; fotografias dos entorpecentes, das armas/munições e dos objetos apreendidos (fl. 69-71), relatório sobre os objetos apreendidos (fls. 72-93), fotografias dos veículos (fls. 94-96), auto de constatação preliminar (fls. 110, 149, fls. 169-171, 172-174), auto de avaliação (fl. 336), laudo pericial concernente a simulacro de arma de fogo quanto à arma airsoft tipo fuzil (fls. 371-374 e fls. 552-555), laudo pericial concernente a dois rolos de papelão revestidos de filme plástico transparente (fls. 375-377), laudo pericial relacionado a três máscaras faciais respiratórias com filtro químico para gases ácidos e vapores orgânicos e a três óculos de segurança de ampla visão (fls. 397-402), laudo pericial concernente ao local dos fatos e aos veículos que se encontravam no local (fls. 403-432), laudo pericial referente a segmento de corda (fls. 463-465); laudo pericial relacionado a dois coletes balísticos nível II-A de proteção (fls. 481-486); laudo pericial (fls. 511-514) concernente à garrafa PET, em que havia, no seu interior, várias peças estreladas, formadas pela junção de solda de duas peças roliças com as duas extremidades pontiagudas, popularmente conhecidas como “miguelitos” e, conforme o laudo de fl. 512, “muito comumente utilizadas como armadilha para danificar pneus veiculares”; laudo pericial às fls. 521-526 referente a uma capa tática para colete balístico, duas balaclavas/touca ninja usadas para cobrir totalmente a face e a cabeça; boletim de ocorrência de fls. 147-148 concernente a colete balístico marca Blintec, nível II, número de série 731213345, de propriedade da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto/SP, produto de furto ocorrido em 28.03.2020 em Ribeirão Preto/SP, com auto de entrega ao representante da Guarda Municipal às fls. 193-194.

Quanto aos entorpecentes, (i) laudo pericial de fls. 378-380 em que houve o exame de dois invólucros encerrando porção de material sólido particulado em forma de tijolo, com massa líquida de 1.953,64g e constatação da substância “cocaína” e (ii) auto de constatação preliminar de fls. 169-171 e 172-174 em que constam 492 tijolos com fragmentos vegetais ressequidos de maconha com massa líquida de 430 kg e laudo pericial de fls. 772-774 e que foi detectada a presença de substância Tetrahydrocannabinol (THC), em porções de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.

Quanto aos veículos, (i) automóvel GM/Astra, que ostentava placa GY0546, cuja placa original era EIZ8C09, de propriedade de M. A. P. da S., boletim de ocorrência de fls. 97-98 relacionado a roubo ocorrido em 22.04.2021 em Barrinha/SP, auto de entrega à proprietária em 15.07.2021 às fls. 272-273; (ii) automóvel Jeep/Renegade, que ostentava placa LTG8B57, cuja placa original era PIG4389, de propriedade de C. R. R., boletim de ocorrência de fls. 102-103 relacionado a furto em 04.06.2021 em Ribeirão Preto/SP; (iii) laudo pericial relacionado ao veículo VW/Polo (fls. 466-476), auto de entrega ao proprietário às fls. 755-756; (iv) laudo pericial concernente às placas automotivas (fls. 499-504).

Quanto às armas/munições, (i) espingarda marca CBC, modelo 586.2, número de série

"API4213294", calibre 12GA (laudo pericial às fls. 477-480, em que consta à fl. 479 que a arma estava apta à realização de disparos) e boletim de ocorrência de fls. 257-259 referente a roubo em 13.02.2019, na zona rural de Matão/SP; (ii) garrucha sem marca aparente, número de série 76982, calibre 28 (laudo pericial às fls. 494-498, em que consta à fl. 496 a possibilidade de realização de disparos por meio de manuseio do cão); (iii) munições, sendo 28 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC 9mm, 4 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC 38 SPL NTDA, 1 cartucho íntegro de marca e calibre CBC 38 SPL, 1 cartucho íntegro de ponta plana marca e calibre FC 38 Super + P, 1 cartucho íntegro de marca e calibre CBC 28, 5 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC - 36 Cruzeiro, 1 cartucho íntegro de marca e calibre CBC 36, 8 cartuchos íntegros de marca e calibre CBC 12 (laudo pericial às fls. 507-510, com descrição à fl. 509 de que todos os cartuchos foram utilizados em testes e se mostraram aptos para disparo); (iv) uma espingarda marca Boito, calibre nominal 12, modelo Pump, com numeração de série parcialmente suprimida e capacidade para 7+1 cartuchos (laudo pericial às fls. 515-520, com descrição de aptidão para realização de disparos à fl. 517); (v) pistola marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, número de série YCH198 (laudo pericial às fls. 547-549, com descrição, à fl. 549, de que a arma estava apta à realização de disparos); (vi) espingarda marca CBC, modelo 586, número de série 92728, calibre 12, de propriedade de R. A. F. B, laudo pericial às fls. 550-551 com descrição à fl. 551 sobre aptidão à realização de disparos e com boletim de ocorrência de fls. 251-253 quanto a roubo ocorrido em 25.06.2014, na zona rural de Santa Ernestina/SP; (vii) um revolver marca Taurus, com número de série suprimido por raspagem, calibre nominal 38 SPL, com seis câmaras (laudo pericial às fls. 556-559 e 669-671, com descrição à fl. 557 de que a arma estava apta à realização de disparos); (viii) 1 arma de fogo longa, do tipo fuzil, da marca Oviedo, modelo M1916, número de série 42867, calibre 7x57 mm (laudo pericial às fls. 560-562, com descrição de funcionalidade do sistema de disparo à fl. 561).

Quanto aos artefatos explosivos, relatório de ocorrência com bomba subscrito pelo Grupo de Ações Táticas Especiais - Esquadrão de Bombas, da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 563-573) descreveu os testes periciais e a destruição dos seguintes materiais explosivos: (i) artefato explosivo improvisado, envolto em fita adesiva cor cinza, contendo em seu interior emulsão explosiva pesando 2.900g; (ii) artefato explosivo improvisado acondicionado em embalagem plástica transparente de cor verde, contendo em seu interior emulsão explosiva pesando 300g; (iii) artefato explosivo improvisado "Melaton", construído com um tubo metálico no formato retangular, medindo 390 mm de comprimento, 50 mm de largura e 30 mm de espessura, contendo em seu interior carga explosiva a base de pólvora, com extremidades vedadas com massa epóxi ("Durepox"), sendo fixado em uma das extremidades um segmento de estopim pirotécnico de cor verde, medindo trinta milímetros de comprimento; (iv) dois cartuchos de emulsão explosiva medindo entre 330 mm e 640 mm de comprimento e 45 mm de diâmetro cada; (v) quatro detonadores/espoletas padrão conectados em segmentos de estopim e segurança medindo aproximadamente 70 mm cada; (vi) um segmento de estopim de segurança de cor branca, medindo 980 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro. Ainda conforme o laudo de fl. 565, "após os acionamentos verificou-se que os Artefatos, Componentes e Acessórios Explosivos reagiram por detonação, comprovando a sua eficácia em causar danos, lesões ou morte".

Quanto aos documentos, CNH e carteira de identidade em nome de P. E. P. S. com fotografias do acusado Daniel e dados pessoais de terceiro, fls. 67-68, laudo pericial que concluiu que os documentos são falsos e que, aos leigos e desatentos, à primeira vista, a falsificação pode ser tomada como de boa qualidade (fls. 487-493).

Quanto aos aparelhos celulares, relatório técnico de extração de dados às fls. 653-656 (marca Motorola), 657-660 (marca Samsung), 661-664 (marca Samsung) e 665-668 (marca Positivo) referente aos aparelhos celulares apreendidos, com auto de depósito dos aparelhos apreendidos em posse de Salviano e Maria a B. P. dos S., esposa do investigado Salviano (fl. 809 e 810-812). Relatório de transcrição e análise dos dados concernentes à linha móvel 55 (16) 99688-8814 pertencente ao

acusado Daniel (fls. 966-1.027). Ofício (fl. 1.034) da operadora de telefonia celular.

Ainda com relação à materialidade delitiva, não procede a alegação apresentada pela Defesa do acusado Salviano, referente à suposta ausência de prova técnica atestando a eficácia das armas, uma vez que todos os laudos periciais acima mencionados relataram, em detalhes, a aptidão à realização de disparos de todas as armas de fogo e de todas as munições apreendidas, além da aptidão à detonação dos artefatos explosivos que também foram apreendidos.

Comprovada a materialidade no que concerne a todas as imputações constantes na exordial, a análise da autoria deve ser individualizada com relação a cada acusado, em exame à suposta conduta de cada réu que se encontra descrita na denúncia e ao conjunto probatório formado não só pelos laudos periciais, relatórios de investigação, documentos e coisas apreendidas, perícia no telefone celular apreendido, mas também prova testemunhal, cuja síntese dos relatos se encontra no tópico seguinte.

2. Síntese da prova testemunhal e dos interrogatórios

Targino Donizeti Ozório, Delegado de Polícia Civil, disse que está lotado na DIG de Sertãozinho. Disse que, no dia anterior à prisão, recebeu uma informação, por volta de 17h, dos chefes de investigadores dizendo que o GOE faria operação em assentamento em Ibitiúva, para tentar prender pessoa foragida, que estaria homiziada em assentamento. Disse que, além de terem capturado Paulo Ricardo, teriam capturado outro indivíduo possivelmente envolvido com PCC, além de armas. Disse que se dirigiu ao local e constatou o Daniel, Paulo Ricardo e Salviano presos. Disse que a informação era de Paulo Pureza que estava investigando e veio informação de que ele teria avistado Paulo Ricardo nas imediações da carvoaria. Disse que a pessoa possivelmente envolvida com PCC seria Daniel. Disse que recebeu a primeira informação de que Paulo Ricardo teria confessado roubo em pedágio em Pitangueiras e em assalto que ocorreu em Guariba. Disse que conversou com Paulo Ricardo e ele falou que tinha participado. Disse que Daniel negou, mas assumiu a propriedade das drogas, o Renegade, a Glock, a cocaína. Disse que Salviano afirmou que tinha contratado Paulo Ricardo para trabalhar porque teria aparecido no assentamento. Disse que conheceria pai de Daniel porque venderia ao pai dele o carvão e por meio disso teria sido encontrado por Daniel que disse que estaria sendo perseguido e queria ficar por ali. No dia anterior, teria pedido para guardar o carro. Disse que a liderança é de Daniel, que é quem buscou a droga. Disse que acreditam que o destino do entorpecente seria Ribeirão Preto. Disse que vários policiais participaram da operação. Disse que cada um admitiu a sua participação e Salviano afirmou que apenas abrigou os dois. Disse que Paulo Ricardo estava com mandado de prisão pendente em função de suposto homicídio. Disse que Daniel estaria foragido, salvo engano, por tráfico. Disse que Paulo Ricardo falou que explosivos teriam sido usados no pedágio e teriam ficado por lá. Não sabe dizer se eles tinham a intenção da prática de outro roubo. Disse que a quantidade de drogas e de armas apreendidas não é usual. Disse que Daniel não falou sobre o documento, afirmou que estão investigando furto qualificado que envolveu em Barrinha em julho ou julho, disse que foram usados miguelitos, uma pessoa foi presa em Ribeirão Preto e ele fala com alguém, com outro que é chamado de Pedro, e fala sobre este evento ocorrido em Barrinha, o telefone do contato está em nome desse documento falso que foi encontrado com Daniel e acredita que Daniel estaria envolvido nos fatos também relacionados a Barrinha. Disse que o objetivo da incursão foi só para localizar e apreender indivíduo que estava foragido. Até aquele momento não havia informação de que no local havia estrutura organizada de drogas. Disse que o celular do Daniel ainda está sendo analisado. Disse que não sabem se era reunião isolada ou se estavam se reunindo de forma associativa. Disse que esteve no sítio no local dos fatos. Disse que uma propriedade era de Salviano, onde ficavam os fornos, e outra era da senhora Maria. Disse que a distância de uma propriedade a outra eram de 70m. Disse que Salviano trabalha na carvoaria e ele mora um pouco distante. Disse que os barracões onde foram encontradas as drogas foram encontrados na propriedade em que morava Maria. Disse que forno de carvão fica na